ÚPLNÉ ZNENIE

Spoločenskej zmluvy

V zmysle Dodatku č. 1/2024

spoločnosti s ručením obmedzeným

Sneco SK, s. r. o.

I.

Zakladatelia a spoločníci spoločnosti

1.1 Sergii Andrela, nar.: 14.04.1991, bytom ulica Žižkova 3791/43, 040 01 Košice, SR
Pylyp Hryshyn, nar.: 15.03.1985, bytom ulica Akademika Pavlova č. 130, 61068 Charkov, Ukrajina
Vadym Gryshyn, nar.: 06.02.1989, bytom ulica Akademika Pavlova, č. 313, 61068 Charkov, Ukrajina
Taras Levko, nar.: 04.06.1981, bytom Fučíkove sady 938/28, 066 01 Humenné, SR
(ďalej ako „spoločník" alebo „spoločníci")

II.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

2.1 Obchodné meno spoločnosti je: Sneco SK, s. r. o. („spoločnosť").

2.2 Sídlo spoločnosti je: Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, SR.

III.

Založenie

3.1 Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovení §§ 105 – 153 Obchodného zákonníka.

3.2 Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú približne 600,- €.

3.3 Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

IV.

Trvanie spoločnosti

4.1 Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú a vznikne dňom jej zápisu do obchodného registra.

4.2 Vo všetkých veciach súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti konajú za spoločnosť do jej vzniku spoločníci spoločnosti.

V.

Predmet podnikania spoločnosti

5.1 Predmetom podnikania spoločnosti je:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Čistiace a upratovacie služby
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
- Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
- Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
- Výroba mliečnych výrobkov

VI.
Výška základného imania spoločnosti, vklady spoločníkov a spôsob ich splatenia

6.1 Základné imanie spoločnosti je 12 000 € (slovom dvanásťtisíc eur) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

6.2 Peňažné vklady spoločníkov do spoločnosti sú nasledovné:

spoločník Sergii Andrela	4 500 €, (slovom štyritisícpäťsto eur),
spoločník Pylyp Hryshyn	3 000 €, (slovom tritisíc eur),
spoločník Vadym Gryshyn	3 000 €, (slovom tritisíc eur),
spoločník Taras Levko	1 500 €, (slovom tisícpäťsto eur),

6.3 Peňažné vklady spoločníkov do základného imania spoločnosti budú splatené v plnej výške pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra.

6.4 Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

6.5 Taras Levko je ako správca vkladu poverený správou splateného vkladu do času vzniku spoločnosti. Správca vkladu vydá vyhlásenie o splatení vkladu v zmysle § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.

VII.
Práva a povinnosti spoločníka

7.1 Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a tomu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, ako aj mieru účasti a podielu spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

7.2 Obchodné podiely spoločníkov na obchodnom imaní spoločnosti boli stanovené podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, t.j.:

spoločník Sergii Andrela	má 37,5 % obchodný podiel v spoločnosti,

spoločník Pylyp Hryshyn	má 25,00 % obchodný podiel v spoločnosti,
spoločník Vadym Gryshyn	má 25,00 % obchodný podiel v spoločnosti,
spoločník Taras Levko	má 12,5 % obchodný podiel v spoločnosti,

7.3 Spoločník nesmie svoj obchodný podiel v spoločnosti zrušiť ani žiadať vrátenie svojho vkladu.

7.4 Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť zmluvou o prevode obchodného podielu, resp. o prevode jeho časti na iného spoločníka, resp. inú osobu, len so súhlasom valného zhromaždenia.

7.5 Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ obchodného podielu, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve.

7.6 Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, do rúk konateľa, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu.

7.7 Spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku IX..

7.8 Spoločník má právo kedykoľvek požadovať od konateľa informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov a dokumentov spoločnosti.

7.9 Spoločník má nárok na podiel na zisku spoločnosti, resp. tej jeho časti, ktorú valné zhromaždenie určí na rozdelenie medzi spoločníkov. Podiely na zisku budú rozdeľované nasledovne:

spoločník Sergii Andrela	má 37,5 % podiel na zisku
spoločník Pylyp Hryshyn	má 25,00 % podiel na zisku
spoločník Vadym Gryshyn	má 25,00 % podiel na zisku
spoločník Taras Levko	má 12,5 % podiel na zisku

7.10 O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie podľa zásad uvedených v bode 12.3 tejto spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie môže taktiež rozhodnúť o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období a/alebo fondov tvorených zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

7.11 Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie spoločnosti a rezervný fond, ako ani prostriedky, ktoré majú byť použité k doplneniu rezervného fondu.

7.12 Spoločník je povinný:

- dodržiavať ustanovenia spoločenskej zmluvy a plniť ňou uložené povinnosti;
- dodržiavať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť úlohy a povinnosti vyplývajúce z týchto rozhodnutí,
- v stanovenej lehote splatiť svoj vklad na základné imanie spoločnosti.

7.13 Sergii Andrela, nar.: 14.04.1991, bytom ulica Žižkova 3791/43, 040 01 Košice, SR, č. preukazu povolenia na pobyt: RL3105366

Pylyp Hryshyn, nar.: 15.03.1985, bytom ulica Akademika Pavlova č. 130, 61068 Charkov, Ukrajina, č. pasu: GJ185706

Vadym Gryshyn, nar.: 06.02.1989, bytom ulica Akademika Pavlova, č. 313, 61068 Charkov, Ukrajina, č. pasu: FF350125

Taras Levko, nar.: 04.06.1981, bytom Fučíkove sady 938/28, 066 01 Humenné, SR, č. preukazu povolenia na pobyt: RM7596194

, spoločníci, si plnia svoju zákonnú povinnosť spočívajúcu v zapísaní ich osôb ako konečných užívateľov výhod v tejto spoločnosti do obchodného registra, tak ako to vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s ustanoveniami zákona č.: 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII.
Orgány spoločnosti

8.1 Orgánmi spoločnosti sú:
- valné zhromaždenie
- konatelia (konateľ)

8.2 Dozorná rada sa nevytvorila.

IX.
Valné zhromaždenie

9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého členom je každý spoločník. Rozhoduje o všetkých otázkach činnosti spoločnosti spôsobom určeným zákonom a touto spoločenskou zmluvou, okrem vecí zverených zákonom a touto spoločenskou zmluvou do rozhodovacej kompetencie konateľov. Valné zhromaždenie má právo vyhradiť si právomoc rozhodovať o veciach, ktoré sú inak v právomoci iných orgánov spoločnosti.

9.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

a) schválenie konaní urobených zakladateľmi v mene spoločnosti pred vznikom spoločnosti;
b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
c) schvaľovanie stanov a ich zmien;
d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy;
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade;
f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, schvaľovanie podmienok zmluvy o výkone funkcie s konateľom;
g) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,
h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti, o návrhoch predložených likvidátorom spoločnosti a rozhodovanie o zmene právnej formy spoločnosti;
i) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristov spoločnosti;
j) schvaľovanie návrhov dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti a určovanie prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov;
k) rozhodovanie o majetkovej účasti v iných spoločnostiach;
l) rozhodovanie o zlúčení alebo splynutí s inou spoločnosťou, o rozdelení spoločnosti, schválenie zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí a schválenie projektu rozdelenia spoločnosti;
m) schvaľovanie prevodov obchodných podielov;

n) schvaľovanie iných záležitosti týkajúcich sa obchodnej spoločnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona.

9.3 Každý spoločník má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Zúčastňuje sa ho osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomnej plnej moci. Zastúpenie s právom na hlasovanie sa preukáže konateľovi spoločnosti písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom. Splnomocnencom nesmie byť konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti, pokiaľ bude zriadená.

9.4 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci.

9.5 Na valnom zhromaždení predstavuje každých 10 € (desať eur) vkladu jeden hlas. Na rozhodnutie valného zhromaždenia je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.

9.6 Spoločníci môžu prijímať per rollam rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia a to v akejkoľvek otázke. Konatelia musia byť informovaní o rozhodnutí spoločníkov v písomnej forme.

9.7 Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia najmenej jedenkrát za rok.

9.8 Konateľ je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.

9.9 Termín a program valného zhromaždenia oznámia konatelia spoločníkom písomnou pozvánkou najneskôr 15 dní pred dňom jeho konania. So súhlasom spoločníkov, môže byť táto lehota skrátená.

9.10 Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže každý spoločník alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú aspoň 25% základného imania spoločnosti. Pokiaľ konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia ich písomnej žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať valné zhromaždenie sami.

9.11 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov.

9.12 O priebehu a uzneseniach valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom. Náležitosti zápisnice sa spravujú ust. § 127a Obchodného zákonníka.

X.
Konateľ

10.1 Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, koná za spoločnosť voči tretím osobám, pred štátnymi alebo inými orgánmi a riadi chod spoločnosti. Konateľa spoločnosti menuje valné zhromaždenie spoločnosti.

10.2 Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

10.3 Do kompetencie konateľov patrí najmä:

a) rozhodovanie o všetkých otázkach, ktoré nepatria do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia,
b) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
c) konanie za spoločnosť voči tretím osobám, pred štátnymi a inými orgánmi,
d) riadenie chodu spoločnosti vo všetkých bežných veciach,
e) zvolávanie valného zhromaždenia,
f) vyhotovenie úplného znenia zakladateľskej listiny, príp. spoločenskej zmluvy v prípade, že valné zhromaždenie prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena

obsahu zakladateľskej listiny, príp. spoločenskej zmluvy, a to bez zbytočného odkladu,

g) predkladanie správ o obchodnej činnosti spoločnosti valnému zhromaždeniu,

h) zabezpečenie riadneho vedenia predpísanej evidencie a účtovníctva a vedenie zoznamu spoločníkov,

i) podávať spoločníkom spoločnosti informácie o všetkých záležitostiach a obchodoch spoločnosti, keď o to požiadajú, predložiť im vyžiadané dokumenty a nechať ich nahliadnuť do obchodnej a účtovnej evidencie spoločnosti,

j) rozhodovať o všetkých pracovnoprávnych záležitostiach.

10.4 Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov v súlade s ust. § 135a Obchodného zákonníka.

10.5 Pri založení spoločnosti boli ustanovení nasledovní (prví) konatelia spoločnosti:
a) Sergii Andrela, nar.: 14.04.1991, bytom ulica Žižkova 3791/43, 040 01 Košice, SR
b)Taras Levko, nar.: 04.06.1981, bytom Fučíkove sady 938/28, 066 01 Humenné, SR

10.6 Deň vzniku funkcie konateľa je deň zápisu spoločnosti do obchodného registra.

10.7 Pri porušení povinnosti pri výkone funkcie zodpovedá konateľ za škodu, ktorá tým spoločnosti vznikla. Zodpovednosť konateľa je vylúčená len v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon.

10.8 Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

10.9 Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľa, sa vyžaduje súhlas všetkých konateľov.

XI.
Zvýšenie a zníženie základného imania

11.1 Základné imanie môže byť zvýšené alebo znížené len rozhodnutím valného zhromaždenia v súlade s ust. §§ 142 až 147 Obchodného zákonníka.

XII.
Hospodárenie spoločnosti, rozdelenie zisku a úhrada straty

12.1 Účtovným obdobím je kalendárny rok. Prvé účtovné obdobie začína zápisom spoločnosti do obchodného registra a končí 31. decembra roku, v ktorom k zápisu došlo. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.

12.2 Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Konateľ spoločnosti je povinný predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku za uplynulý rok, vrátane návrhu na rozdelenie zisku, prípadne úhrady straty.

12.3 Spoločnosť rozdeľuje čistý zisk v tomto poradí:

a) na prídel do rezervného fondu;

b) na prídel do iných fondov, ak ich spoločnosť vytvorí;

c) na výplatu podielov na zisku spoločníkom; a

d) na iné účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

XIII.
Rezervný fond

13.1 Spoločnosť nevytvára pri svojom vzniku rezervný fond.

13.2 Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, maximálne do 10-tich % základného imania spoločnosti. Spoločnosť rezervný fond dopĺňa každoročne vo výške najmenej 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu zodpovedajúcej 10-tim % základného imania spoločnosti.

13.3 Rezervný fond bude použitý na pokrytie účtovnej straty spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia.

XIV.
Zánik spoločnosti

14.1 Spoločnosť zanikne ku dňu jej výmazu z Obchodného registra.

14.2 Výmazu spoločnosti z Obchodného registra bude predchádzať jej zrušenie v nasledovných prípadoch:

a) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok spoločnosti nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti;

b) zrušením spoločnosti súdnym rozhodnutím;

c) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu k určitému dátumu;

d) rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.

14.3 V prípade likvidácie spoločnosti, čo nastane v prípadoch podľa bodov 14.2 b) a c) vymenuje valné zhromaždenie likvidátora ešte pred začatím likvidácie.

14.4 Všetky právomoci konateľa prejdú na likvidátora dňom začatia likvidácie.

14.5 Likvidátor je oprávnený konať v súvislosti so všetkými záležitosťami spoločnosti, ktoré súvisia s likvidáciou.

14.6 Na rozhodnutia a postup súvisiaci s likvidáciou, zlúčením, splynutím alebo rozdelením spoločnosti sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

XV.
Záverečné ustanovenia

15.1 Táto spoločenská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zakladateľmi a spoločníkmi spoločnosti, pričom ich podpis musí byť úradne overený.

15.2 Zmeny, prípadne doplnenia tejto spoločenskej zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

15.3 Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V Košiciach dňa 13.08.2024

.....

Taras Levko – konateľ